

01_mandatsanfrage_email.eml

Von	Aisling Byrne <aisling.byrne@emerald-liffey.de>
An	"Dr. Mara Voss" <voss@kanzlei-lindenhafen.de>
Datum	Mon, 18 May 2026 08:42:00 +0200
Betreff	Lobbyregister Deutschland - Dublin plc plus Frankfurt branch

Liebe Frau Dr. Voss,

wir bereiten mehrere Termine in Berlin und Bonn/remote zum Digital Euro Implementation Act vor. Dublin sagt: ein Eintrag reicht, weil nur die plc Rechtsträger ist. Frankfurt sagt: wir sind im HR Frankfurt eingetragen und stehen bei BaFin in den Anzeigen, also vielleicht eigener Eintrag.

Bitte prüfen Sie schnell, ob wir einmal oder zweimal registrieren müssen. Wir möchten keinen Bussgeldfall riskieren, aber auch keinen falschen zweiten Rechtsträger im Register erzeugen.

Anbei: CRO-Auszug, HR Frankfurt, BaFin-Notiz, Kontaktlog und zwei Registerentwürfe.

Viele Grüße

Aisling Byrne

Group Head of Public Policy

15_emailthread_dublin_frankfurt_chaos.eml

Von	"Dr. Carla Heidenreich" <carla.heidenreich@elb-frankfurt.de>
An	Aisling Byrne <aisling.byrne@emerald-liffey.de>
Kopie	Jonas Krüger <jonas.krueger@elb-frankfurt.de>
Datum	Tue, 19 May 2026 07:18:44 +0200
Betreff	Re: DE lobby register - branch or plc?

Aisling,

ich glaube wirklich, dass wir Frankfurt separat machen müssen. In jeder BaFin-Liste stehen wir als Zweigniederlassung, im HRB stehen wir auch, und die Termine laufen praktisch alle über Jonas und Sofia. Wenn im Register nur Dublin steht, sieht es aus, als käme das alles aus Irland, obwohl die Aktenarbeit hier passiert.

ABER: Legal Entity ist natürlich die plc. Ich will keine Scheinfirma im Register erzeugen. Mara, bitte einmal hart gegenprüfen. Der Portalentwurf für Frankfurt fühlt sich falsch an, aber der Dublin-Entwurf fühlt sich politisch unsichtbar an.

Carla

--- forwarded text from Jonas, 18 May 2026 21:53 ---

Carla, ich habe den zweiten Entwurf gebaut, weil das Portal eine deutsche Adresse akzeptiert. Nicht sicher, ob das heißt, dass es richtig ist. Ich habe versehentlich bei Rechtsform "sonstige Organisation" gewählt, weil "branch" nicht kam. Bitte nicht absenden.

--- end ---

On 18 May 2026, at 18:12, Aisling Byrne wrote:

We should not over-engineer this. One legal person, one registration. If the Bundestag wants branch visibility, we can describe Frankfurt in the activity text.

06_kontaktlog_bundestag_bmf.csv

datum

2026-05-21

adressat

BMF

stelle

Referat VII B 3

thema

Digital-Euro-Begleitgesetz

person_bank

Jonas Krüger

kanal

Teams

zählt_für_schwelle

ja

notiz

Erstkontakt mit Positionspapier angekündigt

datum

2026-05-22

adressat

Bundestag

stelle

Büro MdB Finanzausschuss

thema

Instant-Payment-Fraud

person_bank

Dr Carla Heidenreich

kanal

E-Mail

zählt_für_schwelle

ja

notiz

Terminbitte

datum

2026-05-23

adressat

Bundestag

stelle

Mitarbeiterin Fraktion

thema

Einlagensicherung Cross-Border

person_bank

Sofia Marin

kanal

Telefon

zählt_für_schwelle

ja

notiz

Nachfrage zu Anhörung

datum

2026-05-24

adressat

BMF

stelle

Referatsleitung

thema

Digital-Euro-Begleitgesetz

person_bank

Aisling Byrne

kanal

E-Mail

zählt_für_schwelle

ja

notiz

Dublin sendet Policy Note

datum

2026-05-25

adressat

Bundestag

stelle

Ausschusssekretariat

thema

Anhörung Bankenpaket

person_bank

Jonas Krüger

kanal

E-Mail

zählt_für_schwelle

ja

notiz

Interessenbekundung Sachverständige

12_finanzaufwendungen_deutschland.csv

kostenstelle

Dublin Public Policy

beschreibung

Policy Headcount 0.25 FTE

zeitraum

2026

betrag_eur

38500

zuordnung_lobbyregister

anteilig

notiz

Steuert Gesamtprojekt

kostenstelle

Frankfurt Branch

beschreibung

Regulatory Affairs 0.40 FTE

zeitraum

2026

betrag_eur

61200

zuordnung_lobbyregister

anteilig

notiz

Führt deutsche Kontakte

kostenstelle

Frankfurt Branch

beschreibung

Reisekosten Berlin

zeitraum

2026

betrag_eur

7400

zuordnung_lobbyregister

voll

notiz

Termine Bundestag und BMF

kostenstelle

External

beschreibung

Spreebogen Regulatory GmbH

zeitraum

2026

betrag_eur

18000

zuordnung_lobbyregister

voll

notiz

Terminorganisation keine eigene inhaltliche Vertretung

kostenstelle

Legal

beschreibung

Kanzlei Lindenhafen

zeitraum

2026

betrag_eur

9500

zuordnung_lobbyregister

prüfen

notiz

Registerberatung nicht zwingend Interessenvertretung

08_lobbyregister_entwurf_dublin.json

```
{
  "register_entwurf": "primaer",
  "organisation": "Emerald Liffey Bank plc",
  "sitz": "Dublin, Irland",
  "deutsche_niederlassung": "Zweigniederlassung Frankfurt am Main, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main",
  "rechtstraeger_pruefung": "plc ist alleinige juristische Person; Frankfurter Branch unselbststaendig",
  "betrachte_personen": [
    "Aisling Byrne",
    "Dr. Carla Heidenreich",
    "Jonas Krueger",
    "Sofia Marin"
  ],
  "taetigkeitsbeschreibung": "Interessenvertretung zu Zahlungsdienste-, Bankenaufsichts- und Einlagensicherungsfragen gegenueber Bundestag und Bundesregierung.",
  "risiko": "Frankfurter Niederlassung muss sichtbar genug abgebildet werden, sonst Untertransparenz."
}
```

09_lobbyregister_entwurf_frankfurt_zweigniederlassung.json

```
{
  "register_entwurf": "streitig_nicht_freigeben_ohne_rfs",
  "organisation": "Emerald Liffey Bank plc Zweigniederlassung Frankfurt am Main",
  "rechtstraeger_pruefung": "keine eigene juristische Person; nur Zweigniederlassung",
  "portalrisiko": "moeglich irrefuehrende Darstellung als eigenstaendige Organisation",
  "doppelungsrisiko": [
    "dieselben betrauten Personen",
    "dieselben Finanzaufwendungen",
    "dieselben Regelungsvorhaben"
  ],
  "empfehlung": "nur als technische Rueckfrage an registerfuehrende Stelle verwenden, nicht absenden"
}
```

22_kalendereinladung_bundestag.ics

BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//Emerald Liffey Bank//Public Policy//DE
BEGIN:VEVENT
UID:elb-berlin-20260528-1030@example
DTSTAMP:20260520T093000Z
DTSTART:20260528T083000Z
DTEND:20260528T093000Z
SUMMARY:Gespräch Digital-Euro-Begleitgesetz mit Büro MdB K. Reimers
LOCATION:Paul-Löbe-Haus, Raum 4.300
DESCRIPTION:Teilnehmer ELB: Jonas Krueger, Sofia Marin. Offenlegungssatz vorab senden.
END:VEVENT
END:VCALENDAR

26_api_mock_response_dublin.json

```
{
  "$schema": "https://www.lobbyregister.bundestag.de/json-schemas/current/Lobbyregister-Registereintrag-
  schema.json",
  "apiRelease": "R2.21",
  "source": "Deutscher Bundestag, Lobbyregister fuer die Interessenvertretung gegenueber dem Deutschen
  Bundestag und der Bundesregierung",
  "sourceUrl": "https://api.lobbyregister.bundestag.de/rest/v2/registerentries/R009814?format=json",
  "sourceDate": "2026-06-02T09:17:22.184+02:00",
  "jsonDocumentationUrl":
  "https://www.lobbyregister.bundestag.de/informationen-und-hilfe/open-data-1049716",
  "accountDetails": {
    "activeLobbyist": true,
    "activeDateRanges": [
      {
        "fromDate": "2026-06-01T00:00:00.000+02:00"
      }
    ],
    "firstPublicationDate": "2026-06-01T15:42:10.000+02:00",
    "lastUpdateDate": "2026-06-01T15:42:10.000+02:00",
    "registerEntryVersions": [
      {
        "registerEntryId": 9814001,
        "version": 1,
        "legislation": "GL2024",
        "validFromDate": "2026-06-01T15:42:10.000+02:00",
        "versionActiveLobbyist": true,
        "jsonDetailUrl": "https://api.lobbyregister.bundestag.de/rest/v2/registerentries/R009814/1?format=json"
      }
    ],
    "accountHasCodexViolations": false,
    "codexViolations": []
  },
  "registerNumber": "R009814",
  "registerEntryDetails": {
    "registerEntryId": 9814001,
    "legislation": "GL2024",
    "version": 1,
    "detailsPageUrl": "https://www.lobbyregister.bundestag.de/suche/R009814",
    "pdfUrl": "https://www.lobbyregister.bundestag.de/media/R009814/1.pdf",
    "validFromDate": "2026-06-01T15:42:10.000+02:00",
    "fiscalYearUpdate": {
      "updateMissing": false,
      "lastFiscalYearUpdate": "2026-06-01T15:42:10.000+02:00"
    },
    "refusedAnything": false
  },
  "lobbyistIdentity": {
    "identity": "ORGANIZATION",
```

```

"companyName": "Emerald Liffey Bank plc",
"legalForm": {
  "de": "Public limited company nach irischem Recht"
},
"address": {
  "type": "FOREIGN",
  "internationalAdditional1": "45 Sir John Rogerson's Quay",
  "internationalAdditional2": "Dublin 2, Irland"
},
"furtherAddresses": [
  {
    "type": "NATIONAL",
    "nationalAdditional1": "Zweigniederlassung Frankfurt am Main",
    "street": "Taunusanlage",
    "houseNumber": "12",
    "postalCode": "60325",
    "city": "Frankfurt am Main"
  }
],
"recentGovernmentFunctionPresent": false
},
"activitiesAndInterests": {
  "generalInformation": "Interessenvertretung zu Zahlungsdienste-, Bankenaufsichts- und Einlagensicherungsfragen gegenueber Bundestag und Bundesregierung. Die deutschen Termine werden ueber die unselbststaendige Zweigniederlassung Frankfurt am Main vorbereitet und durch den irischen Rechtstraeger freigegeben.",
  "fieldsOfInterest": [
    "Bankenaufsicht",
    "Finanzmaerkte",
    "Digitalisierung im Finanzsektor",
    "Verbraucherschutz bei Zahlungsdiensten"
  ],
  "regulatoryProjects": [
    {
      "title": "Digital-Euro-Begleitgesetz und Betrugspraevention bei Instant Payments",
      "description": "Klarstellung der Haftungs- und Meldepflichten grenzueberschreitend taetiger Kreditinstitute mit unselbststaendigen Zweigniederlassungen in Deutschland."
    },
    {
      "title": "Einlagensicherungsbeitraege grenzueberschreitender Banken",
      "description": "Praxisgerechte Behandlung von Passporting-Instituten bei nationalen Berichtspflichten."
    }
  ]
},
"employeesInvolvedInLobbying": {
  "numberOfEmployeesInvolvedInLobbying": 4,
  "fullTimeEquivalent": "2.30",
  "persons": [
    {
      "firstName": "Aisling",

```

```

"lastName": "Byrne",
"role": "Group Head of Public Policy"
},
{
"firstName": "Carla",
"lastName": "Heidenreich",
"role": "Leiterin Deutschland, Zweigniederlassung Frankfurt"
},
{
"firstName": "Jonas",
"lastName": "Krueger",
"role": "Senior Regulatory Affairs Manager"
},
{
"firstName": "Sofia",
"lastName": "Marin",
"role": "Policy Analyst"
}
]
},
"financialExpenses": {
"fiscalYear": "2025",
"rangeFrom": 180000,
"rangeTo": 190000,
"method": "Kostenstellen DUB-PP, FRA-REG und BER-CONS nach Dublettenbereinigung"
},
"mainFundingSources": {
"sources": [
"Eigenmittel aus Bankgeschaef"
]
},
"publicAllowances": {
"allowancesPresent": false,
"items": []
},
"donators": {
"donatorsPresent": false,
"items": []
},
"membershipFees": {
"membershipFeesPresent": false,
"items": []
},
"annualReports": {
"annualReportPresent": true,
"annualReportUrl": "https://www.emerald-liffey-bank.ie/investor-relations/annual-report-2025.pdf"
},
"statements": {
"statementsPresent": false,
"items": []
}

```

```
,  
"contracts": {  
  "contractsPresent": false,  
  "clients": [],  
  "contractors": []  
},  
"codeOfConduct": {  
  "ownCodeOfConduct": true,  
  "codeOfConductPdfUrl": "https://www.emerald-liffey-bank.ie/governance/code-of-conduct.pdf"  
}  
}
```

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

02_cro_registerauszug_dublin.docx

Companies Registration Office Ireland - Registerauszug

Company Name: Emerald Liffey Bank plc

Company Number: 718204

Legal Form: Public Limited Company

Registered Office: 42 Custom House Quay, Dublin 1, Ireland

Directors: Patrick O'Donnell, Maeve Kavanagh, Lukas Stein

Secretary: Liffey Corporate Services Ltd.

Business: Credit institution, payment services, securities services

Status: Normal

Hinweis der Kanzlei: Der Auszug belegt den Rechtsträger. Die deutsche Zweigniederlassung ist keine eigenständige irische oder deutsche juristische Person.

Amtsgericht Frankfurt am Main - Handelsregisterauszug

HRB: 131777

Firma: Emerald Liffey Bank plc Zweigniederlassung Frankfurt am Main

Sitz der Zweigniederlassung: Frankfurt am Main

Geschäftsanschrift: Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main

Hauptniederlassung: Emerald Liffey Bank plc, Dublin, Irland

Gegenstand der Zweigniederlassung: Bankgeschäft und Finanzdienstleistungen im Rahmen der Erlaubnis der Hauptniederlassung

Vertreter der Zweigniederlassung: Dr. Carla Heidenreich, Head of Germany Branch

04_bafin_passporting_notiz.docx

BaFin/Passporting-Notiz

Interne Zusammenfassung.

Die Emerald Liffey Bank plc nutzt EU-Passporting für Deutschland. Die BaFin führt die Zweigniederlassung als angezeigte Niederlassung eines irischen CRR-Kreditinstituts. Für die Lobbyregisterfrage ist die aufsichtsrechtliche Anzeige wichtig, aber nicht identisch mit eigener Rechtspersönlichkeit.

Risiko: Fachabteilungen verwechseln BaFin-Zulassung, Handelsregisterzweigstelle und Registereintragung nach LobbyRG.

Rechtsträgerstruktur

...

Emerald Liffey Bank plc (Dublin)

└─ Board / Group Public Policy (Dublin)

└─ German Branch Frankfurt (unselbststaendige Zweigniederlassung)

| └─ Dr. Carla Heidenreich - Head of Germany Branch

| └─ Jonas Krueger - Regulatory Affairs Germany

| └─ Sofia Marin - Government Relations Associate

└─ Berlin consultant: Spreebogen Regulatory GmbH (externe Agentur, nur Terminorganisation)

...

Arbeitsannahme: Eintragungseinheit ist die plc. Frankfurt ist als Niederlassung, Anschrift, Kontaktstelle, betraute Personen und Kostenstelle abzubilden.

Regelungsvorhaben

Vorhaben 1

Arbeitstitel: Gesetz zur Begleitung der Einführung des digitalen Euro und zur Anpassung nationaler Zahlungsdienstevorschriften

Interesse der Bank:

- Klarstellung zur Haftungsverteilung bei Instant-Payment-Fraud
- angemessene Übergangsfristen für ausländische EU-Kreditinstitute mit deutschen Zweigniederlassungen
- keine doppelte nationale Meldeinfrastruktur für bereits beaufsichtigte Institute

Vorhaben 2

Arbeitstitel: Anpassung des Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetzes für grenzüberschreitende Bankzweigniederlassungen

Kontaktstart: 21.05.2026

Dokumentenstand: Policy Note intern, noch nicht versandt

Registerrisiko: Vorhaben muss vor bzw. spätestens mit Kontaktaufnahme im Eintrag sichtbar sein, sofern Registrierungspflicht besteht.

10_streitvermerk_doppelregistrierung.docx

Streitvermerk: Einmal oder zweimal?

Variante A - nur Dublin plc

Contra: Sichtbarkeit der deutschen Zweigniederlassung könnte unzureichend sein, wenn Portal keine Niederlassungsangabe prominent zeigt.

Variante B - Dublin plus Frankfurt Branch

Pro: Maximal sichtbare deutsche Markt- und Kontaktpräsenz.

Contra: Zweigniederlassung ist kein eigener Rechtsträger; Gefahr irreführender Registerangabe; doppelte Aufwendungen; doppelte Vorhaben; unklare Bestätigungsbefugnis.

Arbeitsvorschlag

1. Primaerentwurf Dublin verwenden.
2. Frankfurt im Eintrag über Anschrift, Personen, Tätigkeit und Kostenstelle abbilden.
3. Zweitentwurf nicht absenden.
4. RfS-Anfrage vor Freigabe stellen.

Entwurf Anfrage an die registerfuehrende Stelle

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bitten um einen Hinweis zur registerpraktischen Behandlung einer irischen Bank mit unselbstständiger Zweigniederlassung in Frankfurt am Main. Die Bank ist eine irische public limited company mit Sitz in Dublin. Die Frankfurter Zweigniederlassung ist im deutschen Handelsregister eingetragen, aber keine eigene juristische Person. Interessenvertretung gegenüber Bundestag und Bundesregierung wird teilweise durch Mitarbeiter der Zweigniederlassung wahrgenommen.

Ist aus Ihrer Sicht ein Registereintrag des irischen Rechtsträgers ausreichend, wenn die deutsche Zweigniederlassung, die deutsche Geschäftsanschrift, die betrauten Personen und die deutschen Finanzaufwendungen im Eintrag transparent abgebildet werden? Oder ist eine zusätzliche gesonderte Eintragung der unselbstständigen Zweigniederlassung vorgesehen?

Mit freundlichen Gruessen

Dr. Mara Voss

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

13_vorstandsbeschluss_public_policy.docx

Board Minutes - Extract

Emerald Liffey Bank plc

Datum: 17.05.2026

Das Board nimmt den deutschen Lobbyregister-Check zur Kenntnis. Aisling Byrne wird beauftragt, den Primaerentwurf für den Registereintrag der plc vorzubereiten. Dr. Carla Heidenreich darf für die Frankfurter Zweigniederlassung Daten liefern, aber keinen separaten Registereintrag freigeben, solange die registerfuehrende Stelle die Doppelregistrierung nicht bestätigt.

Langgutachten und Entscheidungsvorlage

Gegenstand

Dieses Aktenstück führt die Unterlagen der Kanzleiakte 2026/LR/ELB-017 zu einer entscheidungsfähigen Prüfungsfassung zusammen. Gegenstand ist die Frage, ob die Emerald Liffey Bank plc mit Sitz in Dublin für ihre Interessenvertretung gegenüber dem Bundesministerium der Finanzen und dem Deutschen Bundestag nur einmal als irischer Rechtsträger oder zusätzlich mit ihrer unselbstständigen Zweigniederlassung Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 131777) im Lobbyregister erscheinen muss, darf oder soll. Die Akte enthält dazu zwei konkurrierende Registerentwürfe, den Streitvermerk zur Doppelregistrierung, den Vorstandsbeschluss vom 17.05.2026 und den Entwurf einer Anfrage an die registerführende Stelle.

Prüfungsprogramm

Der Fall wird entlang folgender Fragen bearbeitet: inhaltliche Erfassung der geplanten Kontakte zu BMF und Bundestag nach § 1 LobbyRG, Registrierungspflicht nach § 2 LobbyRG, Bestimmung des Rechtsträgers zwischen der Dubliner plc und der Frankfurter Zweigniederlassung, Abbildung der deutschen betrauten Personen und Finanzaufwendungen im Eintrag, Zulässigkeit einer zweiten Registrierung der Zweigniederlassung sowie Bußgeldrisiko bei Untererfassung. Für jede Frage wird getrennt geprüft, ob sie nach Aktenlage entscheidungsreif ist, ob Tatsachen fehlen oder ob zunächst nur die schriftliche Anfrage an die registerführende Stelle weiterhilft.

1. Tatsachenbasis

Die Akte enthält belastbare Registerdokumente: den Auszug des irischen Companies Registration Office (Company Number 718204, Sitz 42 Custom House Quay, Dublin 1), den Handelsregisterauszug des Amtsgerichts Frankfurt am Main (HRB 131777, Geschäftsanschrift Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main), die BaFin- und Passporting-Notiz, das Kontaktlog vom 21. bis 25.05.2026 sowie den Auszug aus den Board Minutes vom 17.05.2026. Nur eingeschränkt verwertbar sind die Telefonnotiz zur unverbindlichen Vorfrage bei der registerführenden Stelle vom 20.05.2026 und der E-Mail-Thread zwischen Dublin und Frankfurt vom 18. und 19.05.2026, weil beide nur interne Einschätzungen und keine verbindlichen Auskünfte wiedergeben. Jede Schlussfolgerung dieses Gutachtens wird deshalb dem jeweiligen Beleg zugeordnet.

Der wichtigste Fehler wäre, die Rechtsträgerfrage schon deshalb als geklärt anzusehen, weil einzelne Dokumente einen amtlichen Anschein tragen. Die Eintragung der Zweigniederlassung im Handelsregister Frankfurt nach §§ 13d ff. HGB begründet keine eigene Rechtspersönlichkeit; die Führung der Niederlassung in den BaFin-Anzeigen als Zweigniederlassung eines irischen CRR-Kreditinstituts ebenso wenig. Auch der zweite Portalentwurf beweist nichts: Jonas Krüger hat ihn nach seiner E-Mail vom 18.05.2026 nur angelegt, weil das Portal eine deutsche Adresse akzeptierte, und dabei versehentlich die Rechtsform „sonstige Organisation“ gewählt. Deshalb wird zunächst eine Beweismatrix geführt.

2. Rechtliche Hauptfrage

Die Hauptfrage ist nicht, welche Registervariante die größte deutsche Sichtbarkeit erzeugt. Die Hauptfrage lautet, wer Interessenvertreter im Sinne des § 1 LobbyRG ist und wen die Registrierungspflicht nach § 2 LobbyRG trifft. Träger der Interessenvertretung ist allein die Emerald Liffey Bank plc als einzige juristische Person; die Frankfurter Zweigniederlassung handelt rechtlich als ihr unselbstständiger Teil, auch wenn Jonas Krüger, Sofia Marin und Dr. Carla Heidenreich die

meisten deutschen Termine führen. Zu prüfen sind daher Eintragungseinheit, Registerinhalt, Zeitpunkt der Registrierung vor den erfassten Kontakten, Zuordnung der Finanzaufwendungen und die Rechtsfolgen einer fehlerhaften Doppel- oder Untererfassung.

Die Bearbeitung darf dabei nicht in eine bloße Portal-Checkliste abrutschen, weil die Teilfragen voneinander abhängen. Ein formal vollständiger Dublin-Eintrag ist wenig wert, wenn die Frankfurter Geschäftsanschrift Taunusanlage 12, die vier betrauten Personen und die deutschen Finanzaufwendungen darin nicht sichtbar werden; dann steht der Vorwurf der Untertransparenz im Raum. Eine zweite Registrierung der Zweigniederlassung schafft umgekehrt den Anschein eines zweiten Rechtsträgers, verdoppelt Regelungsvorhaben, Personen und Finanzdaten und wäre gegenüber dem Register irreführend. Beides muss vor dem nächsten erfassten Kontakt geklärt sein, denn das Kontaktlog weist bereits ab dem 21.05.2026 schwellenrelevante Kontakte zum BMF-Referat VII B 3 und zu Büros des Finanzausschusses aus.

3. Subsumtion nach Aktenstand

Nach Aktenstand ist die inhaltliche Erfassung kaum zweifelhaft: Die Kontakte zum Digital-Euro-Begleitgesetz, zu Instant-Payment-Fraud-Regeln und zur Anpassung des Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetzes richten sich unmittelbar an das BMF und an Mitglieder sowie Mitarbeiter des Finanzausschusses und sind Interessenvertretung im Sinne des § 1 LobbyRG. Die stärkste Position der Mandantin folgt aus den vor dem internen Streit entstandenen Unterlagen: CRO-Auszug, Handelsregisterauszug und Vorstandsbeschluss vom 17.05.2026 belegen übereinstimmend, dass allein die plc Rechtsträger ist. Schwächer ist der erst am 18.05.2026 aus dem Sichtbarkeitswunsch der Zweigniederlassung entstandene Frankfurter Zweitentwurf.

Die Bearbeitung muss deshalb drei Ebenen unterscheiden:

- sichere Tatsachen: CRO-Nummer 718204, HRB 131777, Geschäftsanschrift Taunusanlage 12, Vorstandsbeschluss vom 17.05.2026, fünf im Kontaktlog dokumentierte schwellenrelevante Kontakte vom 21. bis 25.05.2026;
- plausible, aber offene Tatsachen: die endgültige Höhe der deutschen Finanzaufwendungen nach Bereinigung der Kostenstellen Dublin Public Policy (38.500 EUR), Frankfurt Branch (61.200 EUR zuzüglich 7.400 EUR Reisekosten Berlin) und Spreebogen Regulatory GmbH (18.000 EUR) sowie die Einordnung des Kanzleihonorars von 9.500 EUR als Interessenvertretung oder reine Registerberatung;
- bloße Bewertungen: „wir stehen im HRB und bei der BaFin, also eigener Eintrag“ (Frankfurt) und „one legal person, one registration“ (Dublin) – beides interne Positionen aus dem E-Mail-Thread vom 18. und 19.05.2026, keine Registerauskünfte.

Nur die erste Ebene darf ohne Einschränkung in den Registereintrag und in die Anfrage an die registerführende Stelle. Die zweite Ebene wird als laufende Prüfung gekennzeichnet; das gilt vor allem für die Finanzangaben, die erst nach dem Kostenstellenmapping Dublin/Frankfurt/Berlin gemeldet werden. Die dritte Ebene bleibt in der internen Risikodiskussion; insbesondere darf das Telefonat mit der registerführenden Stelle vom 20.05.2026 nicht als Freigabe einer Doppelregistrierung dargestellt werden.

4. Gegenposition

Wird nur Dublin eingetragen, lautet der naheliegende Einwand – aus dem parlamentarischen Raum oder bei einer Prüfung durch die registerführende Stelle – nicht auf einen Einzelfehler, sondern auf Untertransparenz: Die Bank lasse die tatsächlich handelnde Frankfurter Einheit samt Personal und Kosten unsichtbar, obwohl Jonas Krüger und Sofia Marin die Termine bei BMF und Bundestag führen

und Dr. Carla Heidenreich die Zweigniederlassung leitet. Wird dagegen zusätzlich die Zweigniederlassung registriert, lautet der Einwand umgekehrt, die Bank erzeuge einen irreführenden zweiten Rechtsträger und weise dieselben Personen, Vorhaben und Aufwendungen doppelt aus. Beide Einwände setzen weniger am einzelnen Dokument als am Gesamtbild des Eintrags an.

Dagegen hilft keine schroffe Abwehrformel, sondern die nüchterne Registerlogik: Rechtsträger und Eintragungseinheit ist die Emerald Liffey Bank plc; die Zweigniederlassung Frankfurt wird im Eintrag über die deutsche Geschäftsanschrift, die Tätigkeitsbeschreibung, die vier betrauten Personen und die deutschen Kostenstellen sichtbar gemacht; die offene Einordnungsfrage wird der registerführenden Stelle schriftlich vorgelegt, wie es der Vorstandsbeschluss vom 17.05.2026 ohnehin verlangt, bevor ein zweiter Eintrag auch nur erwogen wird.

5. Handlungsempfehlung

Empfohlen wird folgender Ablauf:

1. CRO-Auszug, Handelsregisterauszug HRB 131777, BaFin-Notiz, Kontaktlog und beide Registerentwürfe als Freigabeakte nummerieren und gegen weitere Änderungen sichern.
2. Fristenkalender anlegen: Die Registrierung der plc ist vor dem nächsten erfassten Kontakt abzuschließen; verantwortlich für den Eintrag ist Aisling Byrne, für die Rechtsprüfung Dr. Mara Voss.
3. Die schriftliche Anfrage an die registerführende Stelle nach dem Kanzleientwurf absenden; die telefonische Vorfrage vom 20.05.2026 ersetzt sie nicht und darf nicht als Freigabe zitiert werden.
4. Den Primärentwurf Dublin fertigstellen: Frankfurter Geschäftsanschrift Taunusanlage 12, betraute Personen Byrne, Heidenreich, Krüger und Marin, beide Regelungsvorhaben sowie die bereinigten deutschen Finanzaufwendungen einarbeiten.
5. Den Frankfurter Zweitentwurf sperren; er wird ohne ausdrückliche schriftliche Bestätigung der registerführenden Stelle nicht abgesendet, zumal er die Rechtsform fehlerhaft als „sonstige Organisation“ führt.
6. Für die Termine bei BMF-Referat VII B 3 und im Bundestag einheitliche Offenlegungssätze verwenden, die die Registrierung der plc und die Rolle der Frankfurter Zweigniederlassung zutreffend benennen.

6. Entwurf einer Entscheidungsvorlage

Option A: Registrierung nur der Emerald Liffey Bank plc mit knappem Eintrag ohne besondere Hervorhebung Frankfurts. Vorteil: rechtsträgergenau, da nur die plc juristische Person ist, und vor den anstehenden Kontakten schnell umsetzbar. Nachteil: Die deutsche Präsenz mit eigener Leitung, eigenem Personal und den Frankfurter Kostenstellen bliebe im Register nahezu unsichtbar; der Untertransparenz-Einwand aus dem Streitvermerk bliebe bestehen.

Option B: Registrierung allein der plc, aber mit vollständiger Abbildung Frankfurts – deutsche Geschäftsanschrift, alle vier betrauten Personen, deutsche Kostenstellen und ausdrückliche Nennung der Zweigniederlassung in der Tätigkeitsbeschreibung –, flankiert durch die schriftliche Anfrage an die registerführende Stelle. Vorteil: transparent und rechtsträgergenau zugleich; entspricht dem Arbeitsvorschlag des Streitvermerks und dem Vorstandsbeschluss vom 17.05.2026. Nachteil: setzt die vorherige Konsolidierung der Kostenstellen Dublin, Frankfurt und Berlin voraus, damit keine Beträge doppelt oder falsch zugeordnet gemeldet werden.

Option C: zusätzliche eigene Registrierung der Emerald Liffey Bank plc Zweigniederlassung Frankfurt am Main nach dem Zweitentwurf. Vorteil: maximale deutsche Sichtbarkeit gegenüber Bundestag und BMF. Nachteil: Die Zweigniederlassung ist keine juristische Person; der Eintrag

schüfe den Anschein eines zweiten Rechtsträgers, wiese dieselben Personen, Vorhaben und Aufwendungen doppelt aus und wäre irreführend – zumal der Entwurf die Rechtsform fehlerhaft als „sonstige Organisation“ führt.

Vorzugswürdig ist Option B. Sie erfüllt die Registrierungspflicht der plc nach § 2 LobbyRG rechtzeitig vor den erfassten Kontakten, macht die Frankfurter Zweigniederlassung ohne Doppelregistrierung sichtbar, vermeidet die doppelte Meldung von Personen und Finanzdaten und hält die Einordnungsfrage über die Anfrage an die registerführende Stelle offen, ohne vollendete Tatsachen zu schaffen.

Offene Nachforderungen

- vollständige Board Minutes vom 17.05.2026 statt des bloßen Auszugs, einschließlich der Freigabekette für den Registereintrag;
- Nachweis, wann die Policy Note zum Digital-Euro-Begleitgesetz an das BMF-Referat VII B 3 tatsächlich versandt wurde;
- schriftliche Freigaben der vier betrauten Personen Byrne, Heidenreich, Krüger und Marin zur Veröffentlichung ihrer Daten im Register;
- interne Freigabehistorie beider Portalentwürfe, insbesondere wer den Frankfurter Zweitentwurf angelegt und wer ihn gestoppt hat;
- bereinigte Zahlenbasis der deutschen Finanzaufwendungen aus dem Kostenstellenmapping Dublin/Frankfurt/Berlin, einschließlich der Einordnung des Honorars der Kanzlei Lindenhafen von 9.500 EUR;
- Leistungsbeschreibung der Spreebogen Regulatory GmbH (18.000 EUR) zur Abgrenzung reiner Terminorganisation von eigener Interessenvertretung;
- Bestätigung, dass der abgebrochene Frankfurter Portalentwurf gelöscht oder dauerhaft gesperrt ist und nicht versehentlich abgesendet werden kann.

Ergebnis

Die Akte ist bearbeitbar, aber noch nicht vollständig entscheidungsreif. Rechtlich trägt nach Aktenlage allein die Registrierung der Emerald Liffey Bank plc als einzigem Rechtsträger, mit sichtbarer Abbildung der Frankfurter Zweigniederlassung im Eintrag; eine zweite Registrierung der Zweigniederlassung unterbleibt jedenfalls bis zur schriftlichen Antwort der registerführenden Stelle. Nächste Schritte sind der Versand der Anfrage an die registerführende Stelle, die Fertigstellung des Dublin-Primärentwurfs vor weiteren erfassten Kontakten und die Bereinigung der Finanzdaten; erst danach wird die endgültige Fassung freigegeben.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

16_portal_screenshot_abschrift_dublin.docx

Portalabschrift - Entwurf Dublin

Abschrift aus dem Lobbyregister-Portal, gespeichert von Jonas Krüger am 19.05.2026 um 22:11 Uhr.

Status oben rechts: Entwurf, nicht eingereicht

Abschnitt Organisation

Name: Emerald Liffey Bank plc

Sitz: Dublin, Ireland

Weitere Anschrift in Deutschland: Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main

Hauptstadtrepräsentanz: Nein, keine dauerhafte Berliner Geschäftsstelle

Abschnitt Tätigkeit

Interessenvertretung zu Zahlungsdienste-, Bankenaufsichts-, Digital-Euro- und Einlagensicherungsfragen gegenüber Bundestag und Bundesregierung. Die Kontakte in Deutschland werden teilweise durch die unselbstständige Zweigniederlassung Frankfurt am Main geführt.

Warnhinweis Portal

Das Portal zeigt gelb: Bitte prüfen Sie, ob alle Anschriften und vertretungsberechtigten Personen vollständig sind.

Portalabschrift - Abgebrochener Zweitentwurf Frankfurt

Abschrift aus dem Browser, nicht abgesendet.

Name der Organisation: Emerald Liffey Bank plc Zweigniederlassung Frankfurt am Main

Rechtsform: Sonstige Organisation

Sitz: Frankfurt am Main

Register: Handelsregister Frankfurt HRB 131777

Interner Kommentar im Entwurf

Jonas hat in das Feld "Beschreibung" geschrieben: "Deutsche Niederlassung einer irischen Bank". Das wirkt zwar transparent, aber bei Rechtsform "Sonstige Organisation" entsteht der Eindruck einer eigenständigen Organisation.

Abbruchgrund

Dr. Voss hat am 20.05.2026 um 09:05 Uhr telefonisch geraten, den Zweitentwurf nicht einzureichen, bevor die registerfuehrende Stelle antwortet.

Telefonnotiz - Registerfuehrende Stelle, Vorfrage ohne verbindliche Auskunft

Datum: 20.05.2026, 11:32 Uhr

Telefon: Zentrale Lobbyregister, Rückruf anonymisiert nicht zugesagt

Teilnehmer Kanzlei: Dr. Mara Voss, Ref. Janne Wiegand

Die telefonische Auskunft war sehr vorsichtig. Es wurde gesagt, dass die registerfuehrende Stelle Einzelfragen schriftlich prüft und am Telefon keine verbindliche Rechtsauskunft erteilt. Auf die Frage "unselbstständige Zweigniederlassung" wurde nur erwidert, dass der Eintrag vollständig und nicht irreführend sein müsse.

Arbeitsnotiz: Schriftliche Anfrage bleibt nötig. Telefonat nicht als Freigabe für Doppelregistrierung verwenden.

Meeting Notes - Vorbereitung BMF-Termin

Termin geplant: 29.05.2026, 14:00 Uhr, Webex

BMF: Referat VII B 3, Zahlungen und Digitaler Euro

Bank: Aisling Byrne, Jonas Krüger, Sofia Marin

Inhaltliche Agenda

1. Übergangsfristen für Digital-Euro-Wallet-Infrastruktur
2. Fraud-Liability bei Instant Payments
3. Schnittstelle irische Einlagensicherung und deutsche Zweigniederlassung

Lobbyregister-Problem

Sofia hat im Terminvorbereitungsdokument nur "Emerald Liffey Bank Frankfurt" geschrieben. Aisling will mit "Emerald Liffey Bank plc" auftreten. Für den Erstkontakt muss ein einheitlicher Offenlegungssatz her.

Offenlegungsaetze - Varianten

Variante empfohlen

Ich spreche für die Emerald Liffey Bank plc, Dublin. Die Gespräche in Deutschland werden teilweise durch unsere unselbstständige Zweigniederlassung Frankfurt am Main geführt. Gegenstand ist die Interessenvertretung zu Digital-Euro- und Zahlungsdienstevorhaben.

Variante zu knapp

Wir sind Emerald Liffey Frankfurt und wollen über den Digital Euro sprechen.

Problem: Rechtsträger unklar und Dublin fehlt.

Variante zu breit

Wir vertreten die europäische Bankenbranche.

Problem: Nicht wahr; keine Verbandsvertretung, sondern Eigeninteresse der Bank.

Personenfreigabe für Registerangaben

Person	Funktion	Registerrolle	Freigabe	Kommentar
Aisling Byrne	Group Head Public Policy Dublin	betraute Person	ja, 19.05.2026	will Dublin-Adresse verwenden
Dr. Carla Heidenreich	Head of Germany Branch	betraute Person, Leitung Branch	ja, 20.05.2026	möchte Branch sichtbar machen
Jonas Krüger	Regulatory Affairs Germany	betraute Person	ja, 20.05.2026	unsicher wegen HRB
Sofia Marin	Government Relations Associate	betraute Person	offen	im Urlaub bis 23.05., aber Termin am 28.05.
Lukas Stein	Board Member	vertretungsberechtigt	ja, Board-Minutes	unterschreibt Bestätigungsdokument

Kostenstellenmapping

Die Finanzabteilung liefert drei widersprüchliche Kostenstellen: DUB-PP, FRA-REG und BER-CONS. In der ersten Tabelle waren die Reisekosten von Jonas doppelt erfasst, einmal unter FRA-REG und einmal unter BER-CONS.

Bereinigung

- DUB-PP: Strategische Steuerung und Policy Drafting
- FRA-REG: deutsche Termine und Vorhabenmonitoring
- BER-CONS: externe Agentur Spreebogen Regulatory GmbH, nur Terminorganisation

Prüfpunkt

Kanzlei soll klären, ob Beratungskosten für die Lobbyregister-Registrierung selbst als finanzielle Aufwendung für Interessenvertretung oder als Compliance-Rechtsberatung zu behandeln sind.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

25_api_abfrageplan_open_data.docx

API-Abfrageplan: Emerald Liffey Bank plc

Anlass

Die Bank will nach der ersten Portalveroeffentlichung nachweisen, dass die Dublin-plc als einheitlicher Rechtsträger im Lobbyregister erscheint und die Frankfurter Zweigniederlassung nicht versehentlich oder durch parallele interne Arbeit als zweiter Eintrag veröffentlicht wurde.

Bearbeiterin Compliance: Orlaine Keating, Dublin

Bearbeiter Kanzlei: RAin Dr. Mareike Tamm

Geplanter erster Abruf: 02.06.2026, 09:00 Uhr

Interne Akte: ELB-LR-2026-05

Erwartete Registernummer aus Portalbestaetigung: R009814

Suchbegriffe

Suchlauf	Begriff	Zweck	Erwartung
1	Emerald Liffey Bank	Haupttreffer Dublin finden	genau ein aktiver Treffer
2	Emerald Liffey Bank plc	Rechtsträgerbezeichnung exakt prüfen	R009814
3	Emerald Liffey Frankfurt	Niederlassungs-Dublette prüfen	kein eigener zweiter Registereintrag
4	Emerald Liffey Bank Zweigniederlassung	Handelsregisterbezeichnung prüfen	kein eigener zweiter Registereintrag
5	ELB Digital Euro	Projektkürzel im Register vermeiden	kein Treffer oder nur eigener Eintrag

Abfragebefehle

```
```bash
```

```
test -n "${LOBBYREGISTER_API_KEY:?LOBBYREGISTER_API_KEY fehlt}"
```

```
curl -H "Authorization: ApiKey ${LOBBYREGISTER_API_KEY}" \
```

```
"https://api.lobbyregister.bundestag.de/rest/v2/registerentries?q=Emerald%20Liffey%20Bank&format=json" \
```

```
2026-06-02_api_search_emerald_liffey_bank.json
```

```
curl -H "Authorization: ApiKey ${LOBBYREGISTER_API_KEY}" \
```

```
"https://api.lobbyregister.bundestag.de/rest/v2/registerentries?q=Emerald%20Liffey%20Frankfurt&format=json" \
```

```
2026-06-02_api_search_emerald_liffey_frankfurt.json
```

```
curl -H "Authorization: ApiKey ${LOBBYREGISTER_API_KEY}" \
```

```
"https://api.lobbyregister.bundestag.de/rest/v2/registerentries/R009814?format=json" \
```

...

**Cursor-Protokoll**

Lauf	Suchparameter	Cursor rein	Cursor raus	Treffer	Aktennotiz
1	q=Emerald Liffey Bank	keiner	c-ELB-001-final	1	Treffer R009814
2	q=Emerald Liffey Frankfurt	keiner	c-ELB-FRA-final	1	Treffer ist derselbe Dublin-Eintrag
3	q=Emerald Liffey Bank Zweigniederlassung	keiner	c-ELB-ZN-final	0	keine zweite Registernummer

**Entscheidungslogik**

Befund	Bewertung	Nächste Aktion
nur R009814 für Dublin-plc	Grün	API-Diff in Akte legen
R009814 plus zweiter Treffer Frankfurt	Rot/Orange	Portalentwurf Frankfurt sperren, RfS-Anfrage aktualisieren
kein Treffer für Dublin	Rot	Veröffentlichung oder Registernummer prüfen
Dublin-Treffer ohne klare Frankfurt-Erwähnung	Orange	Portaltext Nachbesserung prüfen
Finanzdaten nur FRA-REG ohne Dublin-Steuerung	Orange	Kostenstellenmapping korrigieren

**Zu prüfende API-Felder**

- registerNumber
- accountDetails.activeLobbyist
- accountDetails.firstPublicationDate
- accountDetails.lastUpdateDate
- registerEntryDetails.version
- registerEntryDetails.detailsPageUrl
- registerEntryDetails.pdfUrl
- lobbyistIdentity.companyName
- activitiesAndInterests
- employeesInvolvedInLobbying
- financialExpenses
- regulatoryProjects
- statements
- contracts
- codeOfConduct.ownCodeOfConduct

**Aktenvermerk**

Die API-Abfrage ist keine zweite Freigabe und ersetzt nicht die Portalbestätigung. Sie ist der öffentliche Nachweis, dass die im Portal freigegebene Dublin-Lösung nicht durch einen parallelen Frankfurt-Entwurf verwischt wurde.



## Registerexport-Diff: R009814 Emerald Liffey Bank plc

### Abgleich

- Interne Freigabeakte: ELB-LR-2026-05
- Portalaktion: Erstregistrierung Dublin-plc, Frankfurt nur als unselbstständige Zweigniederlassung
- Veröffentlichter Registereintrag: R009814
- API-Abruf: 02.06.2026, 09:17 Uhr
- sourceDate: 2026-06-02T09:17:22.184+02:00
- Version: 1
- Bearbeitung: RAin Dr. Mareike Tamm und Orlaine Keating

### Kurzbefund

Der öffentliche Eintrag bildet die Dublin-plc als einheitliche Organisation ab. Die Frankfurter Zweigniederlassung erscheint als weitere Adresse und in der Tätigkeitsbeschreibung, nicht als zweiter Rechtsträger. Das ist konsistent mit dem Primaerentwurf und verhindert eine irreführende Doppelzählung der Finanzaufwendungen.

Die Abfrage Emerald Liffey Frankfurt liefert denselben Eintrag R009814. Die Abfrage Emerald Liffey Bank Zweigniederlassung liefert keinen eigenen zweiten Eintrag.

### Feldvergleich

Bereich	Interne Freigabe	API/API-Export	Bewertung	Aktion
Rechtsträger	Emerald Liffey Bank plc, Dublin	companyName Emerald Liffey Bank plc	Grün	keine
Zweigniederlassung	Frankfurt sichtbar, nicht eigener Rechtsträger	weitere Adresse und Tätigkeitsbeschreibung	Grün	Screenshot Detailseite sichern
Aktivstatus	aktiv ab Erstveröffentlichung	activeLobbyist true	Grün	keine
Version	Erstversion	Version 1	Grün	Version in Fristenbuch eintragen
Tätigkeit	Digital Euro, Instant Payments, Einlagensicherung	alle drei Themen sachlich erfasst	Grün	keine
Betraute Personen	Byrne, Heidenreich, Krüger, Marin	vier Personen, 2.30 VZAE	Grün	HR-Freigaben ablegen
Finanzaufwendungen	180000 bis 190000 EUR nach Bereinigung	Range 180000 bis 190000	Grün	Kostenstellenmapping anhängen
Auftraggeber	keine Fremdvertretung	contractsPresent false	Grün	keine
Stellungnahmen	noch keine grundlegende Stellungnahme versandt	statementsPresent false	Grün	Quartalsmonitor bleibt offen
Verhaltenskodex	eigener Kodex vorhanden	ownCodeOfConduct true	Grün	Link intern prüfen
verweigerte	keine	refusedAnything	Grün	keine

Angaben		false		
Kodexverstoesse	keine	accountHasCodex Violations false	Grün	keine

### Dubletten- und Zweigniederlassungsscheck

Suche	Ergebnis	Risiko	Entscheidung
Emerald Liffey Bank	ein Treffer R009814	gering	Primaerentwurf bestätigt
Emerald Liffey Frankfurt	ein Treffer R009814	gering	Frankfurt wird nur im Dublin-Eintrag sichtbar
Emerald Liffey Bank Zweigniederlassung	kein Treffer	gering	kein Zweitentwurf veröffentlicht
ELB Digital Euro	kein separater Treffer	gering	Projektkürzel nicht als eigener Name genutzt
Taunusanlage 12	kein separater Treffer	mittel	Adresse auf Detailseite optisch prüfen

### Offene Punkte

1. Die API-Antwort enthält lediglich eine gekürzte Abruf-URL. Die PDF-/Kodex-URL des Registereintrags ist beim nächsten Abruf mit der Unternehmensseite abzugleichen.
2. Die RfS-Anfrage bleibt in der Akte, obwohl keine zweite Registrierung vorgenommen wurde. Sie dokumentiert die vorherige Unsicherheit.
3. Bei erster grundlegender Stellungnahme zum Digital-Euro-Begleitgesetz muss der Quartalsupload neu geprüft werden.

### Abschlussentscheidung

Status Grün mit Wiedervorlage am 01.07.2026. Keine zweite Registrierung für Frankfurt vorbereiten. Falls das Portal später einen zweiten Frankfurt-Eintrag anzeigt oder ein RfS-Hinweis eingeht, Streitvermerk neu öffnen.